Royaume du maroc
Premier Ministre

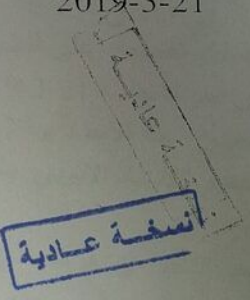
ملف رقم :

المملكة المغربية
محكمة الاستئناف
بالرباط
غرفة الجنايات
الاستئنافية

ملف عدد :
2612-2019-51

قرار رقم : 227

صدر بتاريخ:
2019-3-21



باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ: 21-3-2019

عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية حي الرياض الرباط جلسة علنية بقاعة الجلسات الاعتيادية للنظر في القضايا الجنائية المعروضة عليها وكانت الهيئة تتركب من نفس الاعضاء الدين ناقشوا القضية وهم السادة :

- ذ. عبدالعزيز لزهري رئيسا
- ذ. حسن اهردان مستشارا
- ذ. محمد بلاز مستشارا
- ذ. كوثر فرام مستشارا
- ذ. ابراهيم عادلي مستشارا

- بحضور ذ.احمد المادب ممثلا للنيابة العامة
- بمساعدة السيد سعيد الدكالي كاتب الضبط

القرار الآتي نصه :

بين : السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة
من جهة

وبين المسمى : طارق المنصوري بن عبد الكريم بن علي – مغربي- مزداد بتاريخ 1972/06/10 بالجزائر – من والدته دليلة بنت أحمد – مطلق – أب لأربعة أبناء – مسير شركة – صاحب الجواز سفر رقم 13AY93732 صادر عن السلطات الفرنسية

Royaume du maroc
Premier Ministre

■ من اجل ارتكابه بالدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي جنايـــة :
السرقة الموصوفة والهجوم على مسكن الغير ليلا وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والضرب والجرح طبقا للفصول 509-441-608-400 من القانون الجنائي.
يؤازره الاستاذ بوتلاغ والاستادة جرسيفي محاميان بهيئة الرباط

من جهة أخرى

الوقائـــــع

بناء على الاستئناف المقدم من طرف المتهم والدفاع ودفاع المطالب بالحق المدني بتاريخ 3-5-11-2018 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ:29-11-2018 في الملف عدد : 610-2018-2610 القاضي : في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بثلاث سنوات -03- حبسا نافدا مع الصائر والاجبار في الادنى
فأحيلت القضية على أنظار هذه المحكمة للنظر في الطعن المذكورفادرج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 21-3-2019 خلالها احضر المتهم في حالة اعتقال
وحضر عنه الاستاد بوتلاغ اصالة ونيابة عن الاستادة جرسيفي
وحضر الاستاد الايوبي ياسين عن الطرف المدني

وبعد التأكد من هويته التي جاءت مطابقة لما جاء بمحضر الضابطة القضائية أشعره بالمتابعة الجارية في حقه وعن موجب استئنافه فاجاب انه قام بفتح باب الشقة بالاستقامة بالمفاتيح وبحضور ساندياك العمارة وقام بنقل بعض الحاجيات التي كانت في ملك والده من اجل صباغة الشقة ولم يقم بضرب اي شخص
وعن سؤال اجاب انه قام بنقل سرير وبعض الاغراض لائقة لها
تناول الكلمةالاستاد الايوبي ياسين عن الطرف المدني وناقش ظروف النازلة ملتمسا الادانة وفي الدعوى المدنية رفع التعويض وفق ما جاء بالمدكرتين
فأعطيت الكلمة للسيد ممثل النيابة العامة فالتمس التاييد

وبعد الكلمة الدفاع وبعد شرحه لظروف القضية وملابساتها ومناقشتها من الناحية الواقعية والقانونية اكد ان القرار الابتدائي جاء قاسيا واضاف ان موكله كان يزور والده بالشقة المتنازع عليها اثناء مرضه وان موكله دخل الشقة بحسن نية ملتمسا اساسا البراءة واحتياطيا ظروف التخفيف

وتقرر ختم المناقشة وحجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وتداولت فيها .

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 3-10-2002 رقم 255-102 بتنفيذ القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية

وبناء على المواد 400-401-409-410-411-412 والمواد 417-418-420-442-457 من نفس القانون وفصول المتابعة .

في الشكل : حيث إن الاستئناف قدم داخل اجله القانوني ممن له الصفة والمصلحة في دلك فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

يستفاد من محاضر الضابطة القضائية عدد 1519 وتاريخ 2017/5/9 المنجز من طرف أمن الرباط وعدد 202 وتاريخ 2018/2/23 وعدد 591 وتاريخ 2018/3/3 المنجزين من طرف درك المنزه أن المسماة إيمان المنصوري تقدمت بشكاية في مواجهة الظنين طارق منصوري .

وعند الاستماع الى المشتكية إيمان المنصوري صرحت انها تملك عقارا عبارة عن شقة بحي الرياض الكائنة برياض الأندلس العمارة 38 الطابق الثاني الرقم 4 وبتاريخ 2017/5/23 طلبت من والدتها التوجه الى شقتها قصد نقل بعض أغراضها وأغراض شقيقها الأصغر إلى ان فوجئت بهذه الأخيرة تشعرها أن شخصا ما قام بتغيير قفلي الشقة بقفلين آخرين ، مما جعلها تتوجه الى عين المكان وبعد استطلاعها للأمر وسؤالها لساندیك العمارة المسمى رياض اللماغي أخبرها أن شخصا يدعى به طارق المنصوري هو من استبدل قفلي الشقة واستولى من داخلها على مجموعة من الحاجيات بمعية أحد السماسرة الذي يدعى (عبد الكريم) وأنهما نقلا تلك المعدات متن سيارتين خاصتين بنقل البضائع

وانطلق بهما الى وجهة مجهولة ، مضيفة أن هناك شاهدا على واقعة السرقة الذي استهدف شقتها والذي عمل بصفة مؤقتة بتجزئة رياض الأندلس ويدعى أيوب بن عبد الله .

وعند الاستماع الى المسمى أيوب بنعبد الله نفى علمه بأي شيء بخصوص السرقة التي تعرضت لها شقة المشتكية ، مؤكدا ان التاريخ الذي تزامن وقوع السرقة كان قد غادر وقتها عمله المؤقت في الحراسة بتجزئة رياض الأندلس .

وعند الاستماع الى المسمى أيوب بنعبد الله نفى علمه بأي شيء بخصوص السرقة التي تعرضت لها شقة المشتكية ، مؤكدا أن التاريخ الذي زامن وقوع السرقة كان قد غادر وقتها عمله المؤقت في الحراسة بتجزئة رياض الأندلس.

وعند الاستماع الى ساندیك إقامة بريستيجيا رياض الأندلس أفاد من خلاله أنه ومنذ ما يقرب عن 10 أيام تلقى اتصالا هاتفيا من المسمى محمد الذي يعمل ساندیكا للعمارة التي استهدفت إحدى شققها للسرقة أن كان يتواجد بمكتبه وفور اخباره بالإيجاب حل بمكتبه احد السماسرة الذي يعرفه ويدعى عبد الكريم ورفقته شخص قدم نفسه تحت اسم طارق وانه ابن المسمى عبد الكريم منصوري وان هذا الأخير يريد الدخول الى شقة والده المتوفى حيث أخبره وقتها انه بإمكانه ذلك بحكم أن ذلك ليس ضمن مجال اختصاصه وصلاحياته ، كما أردف بالقول انه وبعد مرور ثلاثة أيام من أول لقاء بينهما اتصل به حارس العمارة المسمى محمد وأخبره ان هناك من يعمل على نقل مجموعة من الحاجيات من داخل الشقة 38 ويضعها مثن سيارة لنقل البضائع حيث توجه الى عين المكان ليكتشف ان المسمى طارق هو من كان ينقل تلك الأغراض بمعية ثلاثة أشخاص آخرين وعندما استفسره عن ذلك أخبره أنه يقوم بنقل تلك الحاجيات الى أحد المطاعم التي تخصه والكائنة بمدينة بوزنيقة .

وعند الاستماع الى الوسيط المسمى عبد الكريم لعوينة اكد معرفته بالمسمى طارق منصوري والتي جاءت صدفة عن طريق وكالته العقارية بعدما عبر له عن حاجته في اقتناء احد العقارات التي ينوي استثمارها في تشييد وإنماء مشروعه الخاص بالوجبات ، أما بخصوص واقعة السرقة التي استهدفت شقة المشتكية فقد نفى مشاركته المسمى طارق في أي من أطوارها ، مؤكدا أن سبب

إقحام اسمه في هذه النازلة من لدن والدة المشتكية هو عدم استسغائها مرافقته وعلاقته بالمسمى طارق.

وعند الاستماع الى المسمى طارق المنصوري صرح انه بتاريخ 2017/4/7 دخل المغرب عبر ميناء طنجة على متن سيارته نوع مرسيدس وقصد مدينة الرباط وذلك بحثا عن عقارات وأملاك تخص والده المسمى قيد حياته عبد الكريم المنصوري الذي وافته المنية بتاريخ 2017/2/14 وسبق أن علم من إدارة شركة بريستيجيا الرباط عن وجود عقارين تبين ان احدهما بيعت وتوجه للشقة الثانية وباعتباره انه لا يتوفر على مفاتيح الشقة قام بإحضار أحد التجارين الذي يجهله هذا الأخير التقاه باحد الأسواق بحي الكيش الاوداية ، ورافقه للشقة وقام بكسر أقفال الشقة وتعويضها بأقفال جديدة وسلمه مفاتيحها وبعد ذلك قضى بالشقة ليلة وفي صبيحة اليوم الموالي اتصل باحد معارفه بمدينة سلا وارسل له سيارة نقل بضائع واتفقا على نقل الأغراض مقابل مبلغ مالي قدره 400 درهم ، وبالفعل عملوا على نقل البضائع ، وفي نفس الليلة عاد الى الشقة وخلد الى النوم بها وقام بنقل حقائب أخرى بها ملابس وأواني ونفى نقل أي حقائب بها مبالغ مالية أو مجوهرات وقام بإفراغ الشقة من أجل تجهيزها من جديد والسكن فيها باعتبار أنها في ملكية والده وأنه لازال يحتفظ بالأغراض بمدينة بوزنيقة ، مفيدا أن والده المرحوم عبد الكريم المنصوري كان يملك العديد من العقارات والأملاك والمبالغ المالية بالأبناك وذكر على سبيل المثال فيلا بحي المنزه بالرباط وفيلتين بمنطقة الهرهورة وأنه طلب من زوجة والده المسماة أمال الابيض تمكينه من قائمة بالممتلكات من اجل الشروع في عملية تقسيم التركة على الورثة ، غير أنها رفضت وأضاف أن المسمى عبد الكريم لعوينة لا علاقة له بهذه القضية وأنه لم يكن حاضرا وقت تأجير النجار الذي عمل على كسر أقفال الشقة وتعويضها بأقفال جديدة ، كما أنه لم يكن حاضرا وقت نقل الحاجيات .

وتم الانتقال الى بوزنيقة برفقة المشتكية والمشتكى به وتم حجز المسروقات وافادت المشتكية أنها تخصها باستثناء الحقيبة التي زعمت المشتكية انها تضم مبلغ 40000 درهم فلم يتم إيجادها .

وبتاريخ 2018/2/23 تقدمت المسماة أمال البيض بشكاية من اجل السرقة التي طالت الفيلا الكائنة بالمنزل وتم الاستحواذ على بعض من مجوهراتها الذهبية وبعض الساعات اليدوية ومبلغ مالي قدره 15000 درهم وأن الجاني قام بكسر

نسخة عادية

ثلاثة أقفال لثلاثة أبواب حيث دخل ع.ر من خلف الفيلا رغم ان هناك حراسة من طرف حراس خاصين .

وعند الاستماع الى المسماة إيمان المنصوري صرحت أنها ابنة المشتكية أمال البيض وانه بتاريخ 2018/2/28 حوالي الساعة التاسعة ليلا كانت لوحدها بالفيلا بالمنزه تقوم بالحراسة ليلا وحوالي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل استفاقت على ضجيج فاتصلت بوالدتها وأقفلت عليها غرفتها لانها كانت خائفة ، مفيدا ا، الجاني اقتحم الفيلا بعد كسر ثلاثة أقفال.

وعند انتقال الضابطة القضائية للفيلا موضوع السرقة بحي السباتين المنزه جماعة وقيادة المنزه عمالة الصخيرات تمارة وعند الولوج اليها عوينت ملابس مبعثرة نسائية ، وبالقرب منها حافظة ملابس زرقاء اللون مفتوحة وكذا على الطاولة ثلاثة بطاقات بنكية لم تسرق وثلاث محفظات يدوية نسائية صغيرة كانت بها مجوهرات ومبلغ مالي قدره 15000 درهم وعوينت آثار حداء رياضي كبير الحجم ثم أخذ صور لها وأخذ البصمات وتمت معاينة كسر سلسلة حديدية خلف الفيلا وكسر بقفل باب المطبخ وقام الجاني بأخذ الأكل من الثلاجة .

وحوالي الساعة الرابعة بعد الزوال تقدمت المشتكيتان من جديد وأفادتا ان الجاني وهو طارق المنصوري عاد من جديد وتهجم عليهما ملحقا خسائر مادية بالسيارة وقام بضربهما وتمت معاينة الخسائر المادية بالسيارة .

وعند الاستماع الى المشتكى به طارق المنصوري صرح ان المشتكية أمال البيض فهي طليقة والده المرحوم عبد الكريم المنصوري وان ما صرحت به المشتكيتان لا أساس له من الصحة وأن المشتكية امال البيض أرادت اختلاق مشاكل وشكايات كيدية قصد الزج به بالسجن والاستيلاء على العقارات والأملاك والمبالغ المالية التي تركها والده ، مؤكدا انها سبقت أن قدمت شكاية في مواجهته سنة 2017 والتي نفاها وأضاف أنه رفع شكاية ضد طليقة والده وابنتها أي أخته من أبيه من اجل قتل والده المرحوم عن طريق التسمم والشكاية لازالت جارية بمحكمة الاستئناف بالرباط وأنه تم حجز منه جواز سفر واكترى منزلا بتمارة من اجل تتبع كل هذه الملفات والشكايات ولكون لم يعد يتوفر على نقود توجه يوم الخميس 2018/2/22 حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال الى احدى الفيلات التي تركها والده المرحوم وانه عمد على كسر سلسلة كانت بقفل بالباب الرئيسي

نسخة عادية

وتمكن من الدخول الى الغرفة الأولى الغير المسقفة ووجد باب آخر ، فقام بكسر قفله وإزالته بواسطة قطعة حديدية وولج داخل الفيلا فلم يجد أي شخص ووجد بالصالون محفظة ملابس مفتوحة عن آخرها وملابس نسائية متناثرة وثلاث بطاقات بنكية فوق الطاولة وترك الكل ، كما وجده وذهب الى تمارة ، وبتاريخ 2018/2/23 حوالي الساعة الثانية عشر والنصف زوالا توجه من جديد الى نفس الفيلا ودخلها رفقة كلبين يعودان له واحد يقوم بكسر قفل باب غرفة والده المرحوم ليجد حاجيات وملابس أخته من المرحوم أيمان المنصوري لتأتي طليقة والده والمسماة ايمان المنصوري عبر سيارة نوع نيسان وقام طليقة والده بضرب احدى الكلبتين بركلة فغضب واخذ يلومها وقام بتكسير زجاج السيارة ولم يؤدي أي أحد وتوجه الى حال سبيله .

مرحلـــــــة التحقيـــــــق

استنطق المتهم طارق المنصوري ابتدائيا أجاب بخصوص الولوج الى الشقة الموجودة بابريستيجيا وأنه بحسن نية واعتقادا منه ان الشقة تعود لوالده المرحوم وان الشقة لم يتحوز بها أي احد من الورثة وبعد استفسار حارس العمارة قام باحضار صانع المفاتيح وقام بإزالة الأقفال واقامة اقفال اخرى وقام باحضار سيارة نقل ونقل الأغراض الى بوزنيقة وهو الذي تم ضبطه من طرف الضابطة القضائية وبخصوص ولوجه الى الفيلا بالمنزه صرح انه اعتقد ان المشتكيتان بالسجن لانه سبق أن تقدم في مواجهتهما بشكاية من أجل قتل والده بالتسمم وتوجه الى الفيلا المذكورة وقام بكسر الباب ووجد بعض الملابس متناثرة على الأرض وفوجئ بالمشتكيتان تلجان الفيلا وأنه بعدما قامت المشتكية بضرب كلبته غضب وقام بكسر السيارة .

وعند استنطاقه تفصيليا أكد تصريحاته المضمنة بمحضر الاستنطاق الابتدائي مضيفا أنه توجه فعلا الى الشقة موضوع النزاع وذلك بحضور ساندیك حمزة ورجل أمن خاص حيث قام بحمل أغراض والده وكان ينوي القيام بإجراءات اصلاحات قصد الإقامة بها ، مضيفا أن الساندیك أخبره أن الشقة لا يقطن بها أي احد وان والده كان يكتريها لأحد الأشخاص ، كما انه نفى قيام المشتكية بتقديم شكاية ضده حيث تم تقديمه امام السيد الوكيل العام للملك ، هذا الأخير تركه في حالة سراح ولم يتم متابعته وأكد تصريحاته بخصوص الفيلا المتواجدة بالمنزه التي أكدها خلال الاستنطاق الابتدائي.

نسخة عادية

نسخة عادية

وعند الاستماع الى المطالبة بالحق المدني أمال البيض بعد إعفائها من أداء اليمين القانونية أكدت تصريحاتها ومطالبها المدنية ، مضيفة أنها طليقة المسمى عبد الكريم المنصوري والد المتهم منذ 10 سنوات وانه قبل سنة توفي وكان يتوفر على مجموعة من العقارات من ضمنهم شقة بحي اكدال وأخرى ببريستيجيا بحي الرياض وانه فوت شقة لابنتها ايمان المنصوري وانها هي من قامت بتفويت الشقة وتأثيثها مفيدة أن زوجها المرحوم لم يسبق أن توجه الى الشقة وأن عداد الماء والكهرباء باسم ابنتها ، مضيفة أن ابنتها ايمان التقت بالمسمى طارق المنصوري الذي يعتبر اخوها بالديار الفرنسية وتنازعت معه هناك وان المسمى طارق المنصوري حضر الى الشقة وعمل للولوج اليها واخذ جميع الأثاث وجميع محتويات الشقة وكذا مبالغ مالية وتقدمت بشكاية في الموضوع وتم الصلح إلا أنها تفاجأت بالمتهم يتقدم بشكاية ضدها وابنتها كونهما هما من قاما بقتل والده بالتسمم وتفاجأت فيما بعد باتصال ابنتها كون المتهم هجم على الفيلا المتواجدة بالمنزه وكان مسلحا بالأسلحة البيضاء والكلاب وأن المتهم قام بتكسير السيارة .

وعند الاستمـــاع الى المطالبة بالحق المدني إيمان المنصوري بعد إعفائها من اليمين القانونية أكدت المطالب المدنية ، مفيدة أن المتهم أخوها من أبيها قام بالتهجم على شقتها المتواجدة ببريستيجيا وسرقة جميع محتوياتها من أثاث وملابس وعمل على نقلها الى مدينة بوزنيقة وأنها تقدمت بشكاية في الموضوع ، وبخصوص الفيلا المتواجدة بالمنزه ، وبتاريخ الواقعة حوالي الساعة الثانية صباحا سمعت طرقا بالخارج وتكسير لأبواب الفيلا فاتصلت بوالدتها ولم تخرج كونها كانت خائفة وان والدتها أحضرت رجال الدرك الذين قاموا بمعاينة عين المكان ورفع البصمات ، وبعد رجوعها الى الفيلا رفقة والدتها التي نقلت للمستشفى اثر إصابتها بإغماء فوجئت بالمتهم يقوم بالهجوم عليهما وحاول تعريضهما للضرب والجرح لتحتمي بالسيارة ممـــا أدى به الى إلحاق خسائر مادية بالسيارة .

وعند الاستماع الى الشاهد يوسف كمون بعد أدائه اليمين القانونية صرح أن المتهم يقطن بالمنزل المقابل لمنزله ويتوفر على كلبين فعلا ، مضيفا أن المتهم تعامل مع أبناء الحي معاملة جيدة وعادية وأنه فعلا دائم الحضور رفقتهم بالحي .

نسخة عادية

حيث احيلت القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية على انظار هده الغرفة بناء على الاستئناف المشار اليه اعلاه .

و حيث تبين لهذه المحكمة أثناء المداولة و في نطاق ما نوقش أمامها استئنافيا أن غرفة الجنايات الابتدائية بينت في حكمها وقائع القضية و نتائج البحث الذي أجري فيها و عللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون و راعت فيه بذلك مقتضيات الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية مما ارتأت معه هذه الغرفة تأييد القرار المستانف فيما قضى به مع تبني تعليلاته من حيث الادانة .

وحيث تداولت الغرفة في شان منح المتهم ظروف التخفيف او عدم منحه اياها فارتات منحه اياها على اعتبار ان الجزا ء المقرر للافعال الثابتة في حقه قاس بالنسبة لخطورة الافعال المرتكبة ولدرجة اجرام المتهم والنزول بالعقوبة المقررة للجريمة المتابع من اجلها المتهم عن الحد الادنى المقرر في القانون.

وحيث ارتات المحكمة ان العقوبة جاءت قاسية مراعاة وظروف المتهم الاجتماعية الشيء الدي ارتات معه هده الغرفة تخفيضها الى الحد المناسب مع جعل العقوبة موقوفة في جزء منها لانعدام سوابقه حسب مستندات الملف

وحيث يتعين تحميل المتهم المصاريف
وحيث ارتات الغرفة تحديد الاجبار في الادنى

نسخة عادية